

## LEI ORGÂNICA



## LEI ORGÂNICA DE ITAQUI-RS.

"Nós, representantes do povo itaquiense, com os poderes constituintes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil, e voltados para a construção de uma sociedade fundada nos princípios da soberania popular, da liberdade, da igualdade, da ética e do pleno exercício da cidadania, em que o trabalho seja fonte de definição das relações sociais e econômicas, e a prática da democracia seja real e constante, em formas representativas, afirmando nosso compromisso com a unidade nacional, a autonomia política e administrativa, promulgamos, sob a proteção de Deus, esta Lei Orgânica do Município de Itaqui."

A Câmara de Itaqui Decreta e Promulga a seguinte

## LEI ORGÂNICA

TÍTULO I  
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPALCAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** O Município de Itaqui, pessoa integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.

**Art. 2º** São Poderes do Município, independentes e harmônicos o Legislativo e Executivo.

~~§ 1º É vedada a delegação de atribuições entre os Poderes. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 2º O cidadão investido na função de um deles não pode exceder a de outro. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~**Art. 3º** É mantido o atual território do Município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da Legislação Estadual.~~

**Art. 3º** Os limites do território do Município só poderão ser alterados por Lei Estadual, observados os requisitos estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 4º** São símbolos do Município a Bandeira, o Hino, o Brasão, e os que forem estabelecidos por Lei.

Parágrafo único. A data magna do Município é o dia 06 de DEZEMBRO. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 5º** ~~A autonomia do Município se expressa:~~

- ~~I - pela eleição dos Vereadores, que compõe o Poder Legislativo Municipal;~~
- ~~II - pela eleição do Prefeito e Vice-Prefeito, que compõe o Poder Executivo Municipal;~~
- ~~III - pela administração própria, no que respeita a seu peculiar interesse.~~

**Art. 5º** A organização político-administrativa do Município, ente autônomo, se dá nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

## CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

**Art. 6º** Compete ao Município, no exercício de sua autonomia:

- I - organizar-se administrativamente, observadas as legislações Federal e Estadual;
- II - decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse;
- III - administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças, e dispor de sua aplicação;
- IV - desapropriar, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos casos previstos em Lei;
- V - conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhe sejam concernentes;
- VI - organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores;
- ~~VII - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificação, de loteamentos, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território;~~
- VII - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano estabelecendo normas de edificação, de loteamentos, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, preservando-se condições naturais de iluminação e ventilação; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)
- ~~VII - estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, da poluição do meio-~~

~~ambiente, do espaço aéreo e das águas;~~

VIII - estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, da poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

IX - conceder e permitir serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas, itinerários, pontos de estabelecimento e paradas;

X - regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio;

~~XI - disciplinar os serviços de carga e descarga, a fixação de tonelagem máxima, e horários permitidos;~~

XI - disciplinar os serviços de cargas e descargas e a fixação de tonelagem máxima permitida; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

XII - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços;

XIII - regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores;

~~XIV - disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção do lixo domiciliar e dispor sobre a prevenção de incêndios;~~

XIV - disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção e destino do lixo domiciliar; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XV - licenciar estabelecimentos industriais, comerciais de prestação de serviços e outros; cassar os alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene, ao bem-estar público e aos bons costumes;~~

XV - licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros e cassar os alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene, ao bem-estar público e aos bons costumes; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XVI - fixar os feriados municipais bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, bancárias de prestação de serviços e outros;~~

XVI - fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XVI - interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem a segurança coletiva;~~

XVII - legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XVII - legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares;~~

XVIII - interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem a segurança coletiva; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XIX - regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda;~~

XIX - regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

XX - regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os divertimentos públicos;

XXI - legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e móveis em geral, no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma d condições de venda das coisas e bens apreendidos;

~~XXII - legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica, e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 7º** ~~O Município pode celebrar convênios com a União, o Estado e Municípios, mediante autorização da Câmara Municipal, para a execução de suas leis e decisões, bem como para executar encargos análogos dessas esferas:~~

**Art. 7º** ~~O Município pode celebrar convênios com a União, o Estado e Municípios, para a execução de suas leis, serviços e decisões, bem como para executar encargos análogos dessas esferas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/2006)~~

~~§ 1º Os convênios podem visar à realização de obras ou à exploração de serviços públicos de interesse comum;~~

~~§ 2º pode, ainda, o Município, através de convênios ou consórcio com outros Municípios da mesma comunidade sócio-econômica, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo os mesmos ser aprovados por leis dos Municípios que deles participem:~~

~~§ 3º é permitido delegar, entre o Estado e o Município também por convênio, os serviços de competência concorrente, assegurados os recursos necessários.~~

**Art. 7º** O Município poderá celebrar convênios e consórcios públicos com a União, o Estado e

outros Municípios para a realização de obras ou serviços públicos de interesse comum, observado o disposto em lei.

Parágrafo único. Assinado o convênio, será dada ciência do mesmo à Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 9º** ~~Compete, ainda, ao Município, concorrentemente com a União ou Estado, ou supletivamente a eles:~~

- ~~I - zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública;~~
- ~~II - promover o ensino, a educação, a cultura e o desporto;~~
- ~~III - estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de exaustão do solo;~~
- ~~IV - abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos;~~
- ~~V - promover a defesa sanitária vegetal e animal, a extinção de insetos e animais daninhos;~~
- ~~VI - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural; os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;~~
- ~~VII - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural;~~
- ~~VII - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural;~~
- ~~VIII - amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do Município;~~
- ~~IX - estimular a educação e a prática desportiva;~~
- ~~X - proteger a juventude contra toda a exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual;~~
- ~~XI - tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidez infantis, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis;~~
- ~~XII - incentivar o comércio, a indústria, a agropecuária, o turismo e outras atividades que visem ao desenvolvimento econômico;~~
- ~~XIV - fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público;~~
- ~~XIV - promover assistência médico-hospitalar ao Projeto, Vice-Prefeito, aos Vereadores e aos titulares ao Prefeito, Vice-Prefeito, aos Vereadores e aos cargos de confiança no Executivo Municipal ou Legislativo Municipal, durante o mandato ou exercício do cargo, especificamente em caso de acidentes e quando em viagem de representação do Poder ou cargo que exercem, desde que seja expressamente comprovada a incapacidade financeira do pretendente;~~
- ~~XV - regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições Federal e Estadual.~~

**Art. 8º** É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. O Município poderá constituir, mediante lei, consórcios com outros municípios para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 9º** ~~São atribuídos da competência municipal:~~

~~I - impostos sobre:~~

~~a) propriedade predial e territorial urbana;~~

~~b) transmissão "inter vivos", a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;~~

~~c) venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de uso doméstico;~~

~~d) serviços de qualquer natureza, exceto os da competência estadual definidos em lei complementar federal;~~

~~II - taxas;~~

~~III - contribuição de melhoria;~~

~~Parágrafo único. Na cobrança dos impostos mencionados no item I, a aplica-se as regras constantes do Art. 156, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.~~

**Art. 9º** O Município poderá instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

IV - contribuição de iluminação pública.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 10 Pertence ainda ao Município a participação no produto da arrecadação dos impostos da União e do Estado, prevista na Constituição Federal, e outros recursos que lhe sejam conferidos.~~

**Art. 10.** Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu, aumentou, observado o disposto da alínea "b".

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:

- a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
- b) templos de qualquer culto;
- c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
- d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos impostos previstos nos artigos 153, I, II, IV e V, e 154, II, da [Constituição Federal](#).

§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às leis decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2º, XII, g, da [Constituição Federal](#).

§ 6º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 10-A** Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como

cessão de direitos a sua aquisição;

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, da **Constituição Federal**, definidos em lei complementar.

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, § 4º, inciso II, da **Constituição Federal**, o imposto previsto no inciso I poderá:

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel, e

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, caberá à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 10-B** O Município poderá instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III da **Constituição Federal**.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 11** Ao Município é vedado:

I - permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade, para propaganda político-partidário ou fins estranhos à Administração;

II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o exercício ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança;

III - contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado Federal;

~~IV - instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça.~~

**Art. 11.** É vedado ao Município:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

### CAPÍTULO III DO PODER LEGISLATIVO

#### Seção I Disposições Gerais

**Art. 12.** ~~O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores.~~

**Art. 12.** A Câmara Municipal é composta de onze (11) vereadores, eleitos na forma da lei.

§ 1º São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o domicílio eleitoral na circunscrição;

IV - a filiação partidária;

V - a idade mínima de dezoito anos.

§ 2º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 13.** ~~A Câmara Municipal de Vereadores, reúne-se independentemente de convocação, anualmente, na sede do Município, de 1º de março a 15 de dezembro, em dia e hora estabelecidos no Regimento Interno.~~

~~Parágrafo único. Quando da eventualidade de o Município estar vivenciando, através de procedimento jurídico, "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" ou "ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA", o recesso parlamentar, compreendido entre os dias 16 (dezesseis) do mês de DEZEMBRO e 28/29 (vinte e oito ou vinte e nove) do mês de FEVEREIRO, será~~

~~automaticamente suspenso e as atividades legislativas desenvolvidas normalmente. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 7/1998)~~

**Art. 13** ~~A Câmara de Vereadores reúne-se, independentemente de convocação, anualmente, na sede do Município, de 16 de fevereiro a 14 de janeiro, conforme Artigo 79 do Regimento Interno.~~

~~Parágrafo único. quando da eventualidade do Município encontrar-se em SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ou CALAMIDADE PÚBLICA, o recesso parlamentar será automaticamente suspenso. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 14/2006)~~

**Art. 13** ~~A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se, independentemente de convocação, anualmente, na sede do Município, de 1º de março a 31 de dezembro, em dia e hora estabelecidos no Regimento Interno.~~

~~Parágrafo único. Quando da eventualidade do Município encontrar-se em Situação de Emergência ou Calamidade Pública, o recesso parlamentar será automaticamente suspenso. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 16/2006)~~

**Art. 13** ~~A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, no Município, de 1º de março a 31 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 13** ~~A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 25/2020)~~

**Art. 13.** A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, no Município, de 02 fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

Parágrafo único. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26/2021)

**Art. 14.** No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com a do mandato dos Vereadores, a Câmara reúne-se no dia 1º de janeiro, em Sessão Solene, sob a Presidência do mais votado dos Edis presentes, para dar posse aos Vereadores, Prefeito e ao Vice-Prefeito, bem como eleger sua Mesa, a Comissão Representativa e as Comissões Permanentes, entrando, após, em recesso.

§ 1º No ato da posse, exibidos os diplomas e verificada a sua autenticidade, o Presidente, de pé, no que será acompanhado por todos os Vereadores, proferirá o seguinte compromisso: "PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO E EXERCER O MEU MANDATO SOB A INSPIRAÇÃO DO PATRIOTISMO, DA LEALDADE, DA HONRA E DO BEM COMUM". Ato contínuo, feita a chamada nominal, cada Vereador, levantando-se, declarará: "ASSIM O

PROMETO". Após, cada assinará o termo competente.

~~§ 2º No término de cada sessão legislativa ordinária, exceto a última da legislatura, são eleitas a Mesa e as Comissões para a sessão subsequente, cuja posse, em sessão solene, ocorrerá no dia 1º de janeiro seguinte.~~

~~§ 2º No término de cada período Legislativo, exceto no último da Legislatura, são eleitas a Mesa e as Comissões Permanentes para o período seguinte, cuja posse, em Sessão Solene, ocorrerá no dia 31 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 5/1994)~~

§ 2º No término de cada período legislativo, exceto no penúltimo ano da Legislatura, são eleitas a Mesa e as Comissões Permanentes para o período seguinte, cuja posse, em Sessão Solene, ocorrerá no penúltimo dia de expediente externo da Câmara de Vereadores, anterior ao dia 31 de dezembro de cada ano, e o exercício a partir do 1º dia do ano seguinte. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2005)

~~§ 3º O mandato do Presidente será de um ano, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente seguinte, ressalvada a hipótese em que o Presidente concorra em chapa única.~~

§ 3º O mandato do Presidente será de um ano, permitida a reeleição para o mandato subsequente e a recondução em sessões legislativas não subsequentes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 15** ~~A convocação extraordinária da Câmara Municipal cabe ao seu Presidente, a uma terça parte de seus membros, à Comissão Representativa ou ao Prefeito.~~

~~§ 1º Nas Sessões Legislativas Extraordinárias a Câmara somente pode deliberar sobre a matéria da convocação;~~

~~§ 2º Para as reuniões extraordinárias a convocação dos Vereadores será pessoal.~~

**Art. 15.** A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara Municipal ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta dos Vereadores.

Parágrafo único. As sessões extraordinárias não poderão ser remuneradas ou indenizadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 16.** Na composição da Mesa e das Comissões será assegurada, tanto quando possível, a representação proporcional dos partidos.

**Art. 17** ~~A Câmara Municipal funciona com a presença, no mínimo, da maioria dos seus membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno.~~

~~§ 1º Quando se tratar da votação do Plano Diretor, do Orçamento, de empréstimo, auxílio a empresa, concessão de privilégios e matéria que verse sobre interesse particular, além de outros membros, e as deliberações são tomadas pelo voto da maioria absoluta dos~~

~~Vereadores.~~

~~§ 2º O Presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir presença de dois terços e nas votações secretas.~~

**Art. 17.** Salvo disposição orgânica em contrário, as deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir dois terços e nas votações secretas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 18.** ~~As Sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, à exceção do disposto no § 2º do Artigo 45.~~

~~Parágrafo único. O voto é secreto somente nos casos previstos nesta Lei Orgânica, e por deliberação do Plenário. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 8/2001)~~

**Art. 18.** As Sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, à exceção do disposto no § 2º do Artigo 45. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 10/2004)

**Art. 19.** ~~A prestação de contas do Município, referente à gestão financeira de cada exercício, será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março do ano seguinte.~~

~~Parágrafo único. As contas do Município, referente a gestão financeira de cada exercício, será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março do ano seguinte.~~

**Art. 19.** A prestação de contas do Município, referente à gestão financeira de cada exercício, será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março do ano seguinte.

Parágrafo único. As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte, a partir da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 20.** Anualmente, dentro de 60 (sessenta) dias do início da Sessão Legislativa, a Câmara receberá, em Sessão Especial, o Prefeito, que informará, através de relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais.

Parágrafo único. Sempre que o Prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em Sessão previamente designada.

**Art. 21.** ~~A Câmara de Vereadores ou suas Comissões, a requerimento da maioria de seus membros, pode convocar Secretários Municipais, titulares de autarquias ou de instituições de que participe o Município, para comparecerem perante elas a fim de prestar informações sobre assuntos previamente destinados e constantes da convocação.~~

~~§ 1º Três (03) dias úteis antes do comparecimento deverá ser enviado à Câmara exposição em torno das informações solicitadas.~~

~~§ 2º Independentemente de convocação, quando o Secretário ou Diretor desejarem prestar esclarecimentos ou solicitar providências legislativas a qualquer comissão, esta designará dia e hora para ouvi-lo.~~

**Art. 21.** A Câmara de Vereadores, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Secretários Municipais ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Prefeitura Municipal, para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificção adequada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 22 A Câmara pode criar Comissão Parlamentar de Inquérito sobre fato determinado, nos termos do Regimento Interno, a requerimento de, no mínimo, um terço de seus membros.~~

**Art. 22.** As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Casa, serão criadas mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

## Seção II Dos Vereadores

**Art. 23.** Os Vereadores, eleitos na forma da lei, gozam de garantias que a mesma lhes assegura, pelas suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato.

~~Art. 24 É vedado ao Vereador:~~

~~—Desde a expedição do diploma:~~

~~a) celebrar contrato com a administração pública, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;~~

~~b) aceitar ou exercer cargo em comissão do Município ou de entidade autárquica, sociedade de economia mista, empresa pública ou concessionária;~~

~~—Desde a posse:~~

~~a) ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública municipal;~~

~~b) exercer outro mandato público eletivo;~~

**Art. 24.** Os Vereadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam

demissíveis *ad nutum*, nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis *ad nutum*, nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 25** ~~Sujeita-se a perda do mandato o Vereador que:~~

~~I - infringir qualquer das hipóteses estabelecidas no artigo anterior;~~

~~II - utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatória às instituições vigentes;~~

~~III - proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decore na sua conduta pública;~~

~~IV - faltar a um décimo das sessões ordinárias e/ou extraordinárias, salvo a hipótese prevista no § 1º;~~

~~V - fixar domicílio eleitoral fora do Município;~~

~~§ 1º As ausências não serão consideradas faltas quando acatadas pelo Plenário.~~

~~§ 2º É objeto de disposições regimentais o rito a ser seguido nos casos deste artigo, respeitada a Legislação Estadual e Federal.~~

**Art. 25.** Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decore parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na legislação específica;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decore parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas.

~~§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Câmara Municipal, assegurada ampla defesa.~~

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23/2014)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Câmara Municipal, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 26.** O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou diretoria equivalente, não perde o mandato, desde que se afaste do exercício da vereança.

I - Na hipótese do Vereador assumir o cargo de Secretário, poderá o mesmo optar pela remuneração do mandato. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 11/2005)

**Art. 27.** Nos casos do artigo anterior e nos de licença, legítimo impedimento e vaga por morte ou renúncia, o Vereador será substituído pelo suplente, convocado nos termos da lei.

Parágrafo único. O legítimo impedimento deve ser reconhecido pela própria Câmara, e o Vereador declarado impedido será considerado como em pleno exercício de seu mandato, sem direito a remuneração, com a convocação do suplente.

~~Art. 28 Os Vereadores perceberão a título de remuneração os seguintes valores: (Vide prorrogação dada pelo Decreto Legislativo nº 31/1973)~~

~~— até 9 (nove) Vereadores: de 2 (dois) a 4 (quatro) vezes o valor do menor padrão básico do vencimento do funcionário municipal;~~

~~— de 10 a 15 Vereadores: de 4 (quatro) a 8 (oito) vezes o valor do menor padrão básico do vencimento do funcionário municipal;~~

~~— de 16 a 20 Vereadores: de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor do menor padrão básico do vencimento do funcionário municipal;~~

~~— de 21 a 25 Vereadores: de 6 (seis) a 12 (doze) vezes o valor do menor padrão básico do vencimento do funcionário municipal.~~

~~§ 1º A Remuneração será fixada antes do pleito de cada Legislatura;~~

~~§ 2º Se a remuneração não for fixada no prazo do parágrafo anterior, o valor da mesma corresponderá à média do valor mínimo e máximo estabelecido no "caput" deste artigo.~~

**Art. 28** A Remuneração dos Vereadores, para cada Legislatura, será estabelecida em conformidade com a Legislação vigente.

Parágrafo único. A Remuneração será fixada antes do pleito de cada Legislatura. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 3/1992)

**Art. 29.** O servidor público eleito Vereador deve optar entre a remuneração do respectivo cargo e a da vereança, se não houver compatibilidade de horários.

Parágrafo único. Havendo compatibilidade de horários, perceberá a remuneração do cargo e a inerente ao mandato à vereança.

### Seção III Das Atribuições da Câmara Municipal

**Art. 30.** Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito:

I - legislar sobre todas as matérias atribuídas ao Município pelas Constituições da União e do Estado, e por esta Lei Orgânica;

~~II - votar:~~

- ~~a) o Plano Plurianual;~~
- ~~b) as diretrizes orçamentárias;~~
- ~~c) os orçamentos anuais;~~
- ~~d) as metas prioritárias;~~
- ~~e) o plano de auxílios e subvenções;~~

II - votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

III - decretar leis;

IV - legislar sobre tributos de competência municipal;

V - legislar sobre a criação e extinção de cargos e funções do município, bem como fixar e alterar vencimentos e outras vantagens pecuniárias;

VI - votar leis que disponham sobre a alteração e aquisição de bens móveis e imóveis, bem como aforamento, arrendamento, doação e comodato;

VII - legislar sobre a concessão de serviços públicos do município;

VIII - legislar sobre a concessão e permissão de uso de próprios municipais;

IX - dispor sobre a divisão territorial do Município, respeitada a legislação federal e estadual, mediante consulta prévia à maioria dos eleitores da localidade, na forma regimental;

X - criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do Município;

XI - deliberar sobre empréstimo e operações de créditos, bem como a forma e os meios

do seu pagamento;

XII - transferir, temporária ou definitivamente, a sede do Município, quando o interesse público o exigir;

XIII - cancelar, nos termos da lei, a dívida ativa do Município, autorizar a suspensão de sua cobrança e a relevação de ônus e juros.

**Art. 31.** É de competência exclusiva da Câmara Municipal:

I - eleger sua Mesa, elaborar seu Regimento Interno e dispor sobre a sua organização política, e destituir a Mesa na forma regimental;

II - propor a criação e extinção dos cargos de seu quadro de pessoal e serviços, dispor sobre o provimento dos mesmos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e outras vantagens;

III - emendar a Lei Orgânica ou reformá-la;

IV - representar, pela maioria de seus membros, para efeito de intervenção no Município;

~~V - autorizar convênios e contratos de interesse municipal;~~ (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 12/2005)

V - exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do Município, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e julgar as contas do Prefeito; (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~VI - exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do Município, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e julgar as contas do Prefeito;~~

VI - sustar atos do Poder Executivo que exorbitem da sua competência, ou se mostrem contrários ao interesse público; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~VII - sustar atos do Poder Executivo que exorbitem da sua competência, ou se mostrem contrários ao interesse público;~~

VII - fixar a remuneração de seus membros e do Prefeito; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~VIII - fixar a remuneração de seus membros e do Prefeito;~~

VIII - autorizar o Prefeito ou o Vice-Prefeito a se ausentar do Município por prazo superior a quinze dias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~IX - autorizar o Prefeito a afastar-se do Município por mais de 5 (cinco) dias, ou do Estado~~

por qualquer tempo;

~~IX - Autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a afastar-se do Município por prazo superior a 15 (quinze dias); (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17/2007)~~

IX - convocar qualquer Secretário, titular de autarquia ou de instituição de que participe o Município, para prestar informações; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~X - convocar qualquer Secretário, titular de autarquia ou de instituição de que participe o Município, para prestar informações;~~

X - mudar, temporária ou definitivamente, a sua sede; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XI - mudar, temporária ou definitivamente, a sua sede;~~

XI - solicitar informações por escrito ao Executivo; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XII - solicitar informações por escrito ao Executivo;~~

XII - dar posse ao Prefeito, bem como declarar extinto o seu mandato nos casos previstos em lei; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XIII - dar posse ao Prefeito, bem como declarar extinto o seu mandato nos casos previstos em lei;~~

XIII - conceder licença ao Prefeito; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XIV - conceder licença ao Prefeito;~~

XIV - suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer ato, resolução ou regulamento municipal, que haja sido, pelo Poder Judiciário, declarado infringente à Constituição, à Lei Orgânica ou às leis; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XV - suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer ato, resolução ou regulamento municipal, que haja sido, pelo Poder Judiciário, declarado infringente à Constituição, à Lei Orgânica ou às leis;~~

XV - criar Comissão Parlamentar de Inquérito; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XVI - criar Comissão Parlamentar de Inquérito;~~

XVI - propor ao Prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse à

coletividade ou ao serviço público; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~XVII - propor ao Prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse à coletividade ou ao serviço público; (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~XVIII - fixar o número de Vereadores para a legislatura seguinte, até 120 dias da respectiva eleição; (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

XIX - conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra homenagem ou honraria a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços relevantes ao Município, mediante Decreto Legislativo, aprovado, no mínimo, por dois terços de seus membros;

XX - fazer autorizações, indicações, requerimentos e moções;

~~XXI - deliberar, em sessão e votação secretas, sobre nomeação de administradores de autarquias, departamentos e sociedades de economia mista, além de titulares de instituições de que participe o município na forma da lei. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 1º No caso de não ser fixado o número de Vereadores no prazo do Inciso XVIII, será mantida a composição da legislatura em curso. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/1993) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 2º Quando o Prefeito necessitar ausentar-se do País, para viagens às localidades Argentinas de Alvear e La Cruz, ou Municípios próximos, que não implique em ausência por mais de 48 (quarenta e oito) horas, não há necessidade de prévia autorização legislativa. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/1993)~~

~~§ 2º O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do Município por período superior a 15 (quinze) dias, sob pena de perda de cargo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17/2007) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 3º Quando da ocorrência da hipótese prevista no Parágrafo anterior, ao retornar, o Prefeito dará ciência à Câmara. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/1993) (Revogado pelas Emendas à Lei Orgânica nº 17/2007 e nº 20/2010)~~

#### Seção IV Da Comissão Representativa

**Art. 32.** A Comissão Representativa funciona no recesso da Câmara Municipal, e tem as seguintes atribuições:

I - zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo;

II - zelar pela observância da Lei Orgânica;

III - autorizar o Prefeito a se ausentar do Município e do Estado;

IV - convocar extraordinariamente a Câmara;

V - tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal.

Parágrafo único. As normas relativas ao desempenho das atribuições da Comissão Representativa são estabelecidas no Regimento Interno da Câmara.

**Art. 33.** A Comissão Representativa, constituída por número ímpar de Vereadores, é composta pela Mesa e pelos demais membros eleitos, com os respectivos suplentes.

§ 1º A Presidência da Comissão Representativa cabe ao Presidente da Câmara, cuja substituição se faz na forma regimental.

§ 2º O número de membros eleitos da Comissão Representativa deve perfazer, no mínimo, a maioria absoluta da Câmara, observada, quanto possível, a proporcionalidade de representação partidária.

**Art. 34.** A Comissão Representativa deve apresentar relatório dos trabalhos por ela realizados, quando do reinício do período de funcionamento ordinária da Câmara.

## Seção V

### Das Leis e do Processo Legislativo

**Art. 35.** O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Lei Orgânica;

~~II - leis ordinárias;~~

II - leis complementares; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

III - decretos legislativos;

IV - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~**Art. 36.** São, ainda, entre outras, objeto de deliberação da Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno:~~

~~I - autorizações;~~

~~II - indicações;~~

~~III - requerimentos; e~~

~~IV - moções. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 37.** A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta:

I - de Vereadores;

II - do Prefeito;

~~III - dos eleitores do Município. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 1º No caso do item I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por um terço dos membros da Câmara Municipal.~~

§ 1º No caso do item I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por um terço dos membros da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~§ 2º No caso do item III, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por cinco por cento dos eleitores do Município. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~**Art. 38.** Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em duas sessões, dentro de sessenta dias, a contar de sua apresentação ou recebimento, e ter-se-á por aprovada quando obtiver em ambas as votações, dois terços dos votos dos membros da Câmara Municipal.~~

**Art. 38.** O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, em ambas as votações. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 39.** A Emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem.

~~**Art. 40.** A iniciativa das leis municipais, salvo nos casos de competência exclusiva, cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito ou ao eleitorado, que a exercerá em forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por cento do eleitorado do Município.~~

**Art. 40.** A iniciativa das leis municipais, salvo nos casos de competência exclusiva ou privativa, cabe a qualquer Vereador e ao Prefeito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 40-A** A soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida:

I - pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;

II - pelo plebiscito;

III - pelo referendo;

IV - pela iniciativa popular;

V - pela participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;

VI - pela ação fiscalizadora sobre a administração pública;

VII - pela tribuna popular;

VIII - Pela Audiência Pública.

Parágrafo único. Lei municipal regulamentará todas as formas de participação popular encontradas nesta artigo. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 40-B** A iniciativa popular, no processo legislativo, será tomada por cinco por cento do eleitorado do Município, mediante apresentação de:

I - projeto de lei;

§ 1º Quando se tratar de interesse específico no âmbito de bairro ou distrito, a iniciativa popular poderá ser tomada por cinco por cento dos eleitores inscritos ali domiciliados.

§ 2º Recebido o requerimento, a Câmara Municipal verificará o cumprimento dos requisitos dispostos neste artigo, dando-lhe tramitação em caráter de urgência.

§ 3º Fica assegurado o direito de discussão e defesa do projeto de lei de iniciativa popular, no plenário da Câmara Municipal, por um representante especialmente designado pelos proponentes.

§ 4º Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto estará inscrito para votação na sessão seguinte da mesma legislatura.

§ 5º O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ter como objeto assunto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e, neste caso poderá se constituir em anteprojeto, que deverá ser encaminhado ao Prefeito, diretamente ou através da Câmara. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 40-C** É assegurado, no âmbito municipal, o recurso de consultas referendárias ou plebiscitárias sobre atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo e sobre lei ou parte de lei, projeto de lei ou parte de projeto de lei, cabendo a iniciativa ao Prefeito, a dois terços dos Vereadores da Câmara Municipal ou a cinco por cento do eleitorado do Município. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 40-D** Fica instituída a Tribuna Popular nas sessões plenárias ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, podendo dela fazer uso:

I - entidades sindicais com sede em Itaquí, entidades representativas de moradores ou outras que tenham atuação no âmbito municipal, reconhecidas ou registradas como tais;

II - entidades que, mesmo não tendo caráter municipal, venham a apresentar questões de relevância para a população de Itaquí.

Parágrafo único. O Regimento deverá disciplinar as demais situações de uso da palavra por representantes populares. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 41.** No início ou em qualquer fase da tramitação do projeto de lei de iniciativa exclusiva do Prefeito, este poderá solicitar à Câmara Municipal que o aprecie no prazo de quarenta e cinco dias a contar do pedido.

§ 1º Se a Câmara Municipal não se manifestar sobre o projeto, no prazo estabelecido no "caput" deste artigo, será este incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, para que se ultime a votação.

§ 2º Os prazos deste artigo e seus parágrafos não correrão nos períodos de recesso da Câmara Municipal.

~~**Art. 42** A requerimento do Vereador, os projetos de lei, decorridos trinta dias de seu recebimento, serão incluídos na Ordem do Dia, mesmo sem parecer.~~

**Art. 42.** A requerimento do Vereador, os projetos de lei, decorridos trinta dias de seu recebimento, serão incluídos na Ordem do Dia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

Parágrafo único. O projeto somente pode ser retirado da Ordem do Dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenário.

~~**Art. 43** O projeto de lei com parecer contrário de todas as Comissões é tido como rejeitado, determinando o Presidente seu arquivamento, com ciência ao autor. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~**Art. 44** A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a proposta de emenda à Lei Orgânica, rejeitada ou havida por prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.~~

**Art. 44.** A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 45.** Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao Prefeito que, aquiescendo, os sancionará.

§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis, contados daquele em que o recebeu, comunicando os motivos do veto ao Presidente da Câmara, dentro de 48 horas.

~~§ 2º Vetado o Projeto e devolvido à Câmara, será ele submetido, dentro de trinta dias, contados da data do seu recebimento, com ou sem parecer, à discussão única, considerando-se aprovado se, em votação secreta, obtiver o voto favorável da maioria absoluta da Câmara, caso em que será enviado ao Prefeito da Câmara para promulgação.~~

~~§ 2º Vetado o Projeto devolvido à Câmara, será ele submetido, dentro de trinta dias, contados da data de seu recebimento, com ou sem parecer, à discussão única, considerando-se aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta da Câmara, caso em que será enviado ao Prefeito para promulgação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 8/2001)~~

~~§ 2º O veto será apreciado, com ou sem Parecer, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, em escrutínio secreto, caso em que será enviado ao Prefeito para promulgação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 10/2004)~~

§ 2º O veto será apreciado, com ou sem Parecer, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, caso em que será enviado ao Prefeito para promulgação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23/2014)

§ 3º O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea.

§ 4º O silêncio do Prefeito, decorrido o prazo de que trata o parágrafo primeiro, importa em sanção, cabendo ao Presidente da Câmara promulgá-lo.

§ 5º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo segundo, o veto será apreciado na forma do § 1º do Art. 41.

§ 6º Não sendo a lei promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos dos §§ 2º e 4º deste Artigo, o Presidente da Câmara a promulgará em igual prazo.

**Art. 46.** Nos casos do Art. 35, incisos III e IV, considerar-se-á, com a votação da redação final, encerrada a elaboração do Decreto ou Resolução, cabendo ao Presidente da Câmara a sua promulgação.

~~**Art. 47** O Código de Obras, o Código de Posturas, o Código Tributário, a Lei do Plano Diretos, a Lei do Meio Ambiente e o Estatuto dos Funcionários Públicos, bem como suas alterações, somente serão aprovadas pelo voto de dois terços dos membros do Poder~~

~~Legislativo:~~

~~§ 1º Dos projetos previstos no "caput" deste artigo, bem como das respectivas exposições de motivos, antes de submetidos à discussão da Câmara, será dada divulgação com a maior amplitude possível:~~

~~§ 2º Dentro de 15 (quinze) dias, contados da data em que se publicarem os projetos referidos no parágrafo anterior, qualquer entidade da Sociedade Civil Organizada poderá apresentar emendas ao Poder Legislativo:~~

**Art. 47.** São leis complementares que depende da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara:

I - código de obras;

II - código de posturas;

III - código tributário;

IV - plano diretor;

V - código do meio ambiente;

VI - estatuto do servidor público;

VII - lei que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

VIII - Lei que disponha sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 3º do art. 86-A. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 24/2017)

IX - que estabelece os requisitos para aposentadoria voluntária, observada a idade mínima determinada por esta Lei Orgânica. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 28/2023)

§ 1º Observado o Regimento Interno da Câmara Municipal, é facultada a realização de consulta pública aos projetos de lei complementares para recebimento de sugestões.

§ 2º A sugestão popular referida no § 1º deste artigo não pode versar sobre assuntos com reserva de competência. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

## CAPÍTULO IV DO PODER EXECUTIVO

### Seção I Do Prefeito e do Vice-prefeito

**Art. 48.** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários do Município.

**Art. 49.** O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para mandato de 04 (quatro) anos, devendo a eleição realizar-se até 90 (noventa) dias antes do término do mandato daqueles a que devam suceder.

**Art. 50.** O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse na Sessão Solene de instalação da Câmara Municipal, após a posse dos Vereadores, e prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as Leis e administrar Município, visando ao bem geral dos munícipes.

Parágrafo único. Se o Prefeito ou o Vice-Prefeito não tomarem posse, decorridos 10 (dez) dias da data fixada, salvo motivo de força maior, o cargo será declarado vago.

~~**Art. 51.** O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito em seus impedimentos e ausências, e suceder-lhe-á no caso de vaga.~~

~~**Art. 51.** O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito nos casos de impedimento deste, bem como as funções que lhe forem conferidas em lei ou delegadas pelo titular, e suceder-lhe-á em caso de vaga. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17/2007)~~

~~Parágrafo único. Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Chefia do Executivo Municipal o Presidente, o 1º Vice-Presidente, o 2º Vice-Presidente e o 1º Secretário da Câmara Municipal.~~

**Art. 51.** O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito em seus impedimentos, e suceder-lhe-á no caso de vaga.

§ 1º - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Chefia do Executivo Municipal o Presidente, o(s) Vice-Presidente(s) e o(s) Secretário(s) da Mesa Diretora da Câmara.

§ 2º Não sendo possível a assunção de nenhuma das pessoas elencadas no § 2º ao cargo de Prefeito, assumirá a Prefeitura o Procurador-geral do Município, ou, em não havendo este, o Procurador mais antigo.

§ 3º No caso do 2º o servidor designado como gestor administrativo não terá representação política e sua remuneração permanecerá a mesma do cargo que ocupa.

§ 4º - Para os fins deste artigo, considera-se impedimento, para a hipótese do § 1º, as situações de inelegibilidade em ano eleitoral. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 52** ~~Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição 90 (noventa) dias depois de aberta a última vaga.~~

~~Parágrafo único. Ocorrendo a vacância após cumpridos três quartos do mandato do Prefeito, a eleição para ambos os cargos será feita 30 (trinta) dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal de Vereadores.~~

**Art. 52.** Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

## Seção II Das Atribuições do Prefeito

**Art. 53** ~~Compete privativamente ao Prefeito:~~

- ~~I — representar o município em juízo e fora dele;~~
- ~~II — nomear e exonerar os Secretários Municipais, nomear os administradores de autarquias, departamentos e sociedades de economia mista, além de titulares de instituições de que participe o Município na forma da lei, após prévia aprovação pela Câmara Municipal, podendo exonerá-los livremente;~~
- ~~III — iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei;~~
- ~~IV — sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;~~
- ~~V — vetar projetos de lei, total ou parcialmente;~~
- ~~VI — dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal na forma da lei;~~
- ~~VII — declarar a utilidade ou necessidade pública, ou o interesse social, de bens para fins de desapropriação ou servidão administrativa;~~
- ~~VIII — expedir atos próprios de sua atividade administrativa;~~
- ~~IX — contratar a prestação de serviços e obras, observando o processo licitatório;~~
- ~~X — planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;~~
- ~~XI — prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;~~
- ~~XII — enviar ao Poder Legislativo o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta lei;~~
- ~~XIII — prestar, anualmente, ao Poder Legislativo, dentro de sessenta dias, após a abertura do ano legislativo, as contas referentes ao exercício anterior e remetê-las, em igual prazo, ao Tribunal de Contas do Estado;~~
- ~~XIV — prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 (quinze) dias de sua requisição, as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo, e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo;~~
- ~~XV — colocar a disposição da Câmara Municipal, dentro de 15 (quinze) dias de sua requisição, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez, e, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária;~~
- ~~XVI — resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos em matéria de competência do Executivo Municipal;~~

- ~~XVII – oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos;~~
- ~~XVIII – aprovar projetos de edificações e planos de loteamentos, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;~~
- ~~XIX – solicitar o auxílio da polícia do Estado para a garantia de cumprimento de seus atos;~~
- ~~XX – revogar atos administrativos por razões de interesse público e anulá-los por vícios de legalidade, observando o devido processo legal;~~
- ~~XXI – administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;~~
- ~~XXII – providenciar sobre o ensino público;~~
- ~~XXIII – propor ao Poder Legislativo o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios municipais, bem como a aquisição de outros;~~
- ~~XXIV – propor a divisão administrativa do município de acordo com a lei;~~
- ~~XXV – o Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência.~~

**Art. 53. Compete privativamente ao Prefeito:**

- a) representar o município em juízo e fora dele;
- b) nomear e exonerar os Secretários Municipais, nomear os administradores de autarquias, departamentos e sociedades de economia mista, além de titulares de instituições de que participe o Município na forma da lei, podendo exonerá-los livremente.
- c) iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei;
- d) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
- e) vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
- f) dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal na forma da lei;
- g) declarar a utilidade ou necessidade pública, ou o interesse social, de bens para fins de desapropriação ou servidão administrativa;
- h) expedir atos próprios de sua atividade administrativa;
- i) contratar a prestação de serviços e obras, observando o processo licitatório;
- j) planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;
- k) prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;
- l) enviar ao Poder Legislativo o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta lei;
- ~~m) prestar à Câmara Municipal, dentro de 15(quinze) dias, as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo, e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo;~~
- m) prestar à Câmara Municipal, dentro de 30(trinta) dias, as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo, e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 22/2012)
- n) colocar à disposição da Câmara Municipal, na forma da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, e do artigo 29-A da Constituição Federal, os recursos correspondentes às

dotações orçamentárias que lhes são próprias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, até o dia vinte de cada mês;

o) enviar à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, as informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada.

p) oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, sem prejuízo da competência concorrente do Poder Legislativo,

q) aprovar projetos de edificações e planos de loteamentos, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

r) solicitar o auxílio da polícia do Estado para a garantia de cumprimento de seus atos;

s) revogar atos administrativos por razões de interesse público e anulá-los por vícios de legalidade, observando o devido processo legal;

t) administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;

u) providenciar sobre o ensino público;

v) propor ao Poder Legislativo o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios municipais, bem como a aquisição de outros;

x) propor a divisão administrativa do município de acordo com a lei;

Parágrafo único. o Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 54** ~~O Vice-Prefeito, além das atribuições que lhe são próprias, poderá exercer outras estabelecidas em lei.~~

**Art. 54.** São atribuições do Vice-Prefeito:

I - exercer, mediante designação, cargo de Secretário de Governo;

II - coordenar a execução de convênios e consórcios intermunicipais;

III - substituir o Prefeito em seus impedimentos e vacâncias;

IV - praticar atos administrativos de gestão conforme os limites definidos em decreto;

V - atuar junto aos Conselhos Municipais intermediando a participação da sociedade junto ao Governo;

VI - auxiliar diretamente o Prefeito na execução de programas governamentais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

### Seção III

#### Da Responsabilidade do Prefeito

**Art. 55.** Importam responsabilidade os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentem contra a **Constituição Federal** e a Constituição Estadual e, especialmente:

- I - o livre exercício dos poderes constituídos;
- II - o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais;
- III - a probidade na administração;
- IV - a Lei Orçamentária;
- V - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. O processo e julgamento do Prefeito e do Vice-Prefeito obedecerão, no que couber, ao disposto no Art. 86 da **Constituição Federal**.

#### Seção IV Dos Secretários do Município e Subprefeitos

**Art. 56.** Os Secretários do Município, de livre nomeação e demissão pelo Prefeito, são escolhidos dentre brasileiros, maiores de 18 anos, no gozo dos direitos políticos, e estão sujeitos, desde a posse, às mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os Vereadores, no que couber.

**Art. 57.** Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete aos Secretários do Município:

- I - orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência;
- II - referendar os atos e decretos do Prefeito e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de suas secretarias;
- III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias;
- IV - comparecer à Câmara Municipal nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
- V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem delegadas pelo Prefeito.

Parágrafo único. Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos serão subscritos pelo Secretário de Administração.

**Art. 58.** Aplica-se aos titulares de autarquias e de instituições de que participe o Município, o disposto nesta Seção, no que couber.

**Art. 59.** Os Subprefeitos, em número não superior a 01(um) por distrito, são delegados de

confiança do Prefeito, por este livremente nomeados e exonerados.

Parágrafo único. À exceção da sede do Município, todos os seus distritos poderão ter subprefeitos.

**Art. 60.** Compete aos subprefeitos, nos limites dos distritos correspondentes:

I - executar e fazer cumprir as leis e regulamentos vigentes, bem como, de acordo com as instruções recebidas do Prefeito, os demais atos por este expedidos;

II - fiscalizar os serviços distritais;

III - atender as reclamações dos munícipes e encaminhá-las ao Prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições, comunicando aos interessados a decisão proferida;

IV - solicitar ao Prefeito as providências necessárias ao distrito;

V - prestar contas ao Prefeito, mensalmente, ou quando lhe forem solicitadas.

**Art. 61.** As funções de subprefeito são remuneradas nos termos da lei criadora dos respectivos cargos em comissão.

## CAPÍTULO V DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

~~**Art. 62.** São servidores do Município todos quantos percebam remuneração pelos cofres municipais.~~

**Art. 62.** A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 da **Constituição Federal** somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o limite estabelecido no inciso XI do artigo 37 da **Constituição Federal**;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos artigos 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da **Constituição Federal**;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 4º É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da **Constituição Federal** com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Lei Orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 63** ~~O quadro de servidores pode ser constituído de classes, carreiras funcionais ou de cargos isolados, classificados dentro de um sistema, ou, ainda, dessas formas conjugadas, de acordo com a lei.~~

~~Parágrafo único. O sistema de promoções obedecerá, alternadamente, ao critério de antiguidade e merecimento, este avaliado objetivamente.~~

**Art. 63.** O Município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

§ 2º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da **Constituição Federal** podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 3º O detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e XI, da **Constituição Federal**.

§ 4º Lei do Município poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, XI, da **Constituição Federal**.

§ 5º Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 6º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 3º. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 63-A** Ficam proibidas a nomeação ou a designação para cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, na administração direta e na administração indireta, de pessoa que seja inelegível em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2012)

~~**Art. 64** Os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.~~

~~Parágrafo único. A investidura em cargo ou emprego público, bem como nas instituições de que participe o Município, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou~~

~~de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração.~~

**Art. 64.** São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~**Art. 65.** São estáveis, após dois anos de exercício, os servidores nomeados por concurso.~~

**Art. 65.** Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 66 Os servidores estáveis perderão o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, em que lhes seja assegurada ampla defesa.~~

~~Art. 66. O servidor público titular de cargo de provimento efetivo será aposentado na forma prevista em lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 66.** O servidor público titular de cargo de provimento efetivo poderá ser aposentado na forma prevista nesta Lei Orgânica e em Lei Complementar. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28/2023)

~~Parágrafo único. Invalidada, por sentença, a demissão, o servidor será reintegrado, e quem lhe ocupava o lugar, exonerado ou, se detinha outro cargo, a este reconduzido sem direito a indenização.~~

Parágrafo único. Os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Itaquí-RS poderão aposentar-se com as idades mínimas de 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, conforme o disposto no inciso III do § 1º do art. 40 da **Constituição Federal**, com a redação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, observada a redução de idade mínima para os ocupantes de cargo de professor de que trata o § 5º do art. 40 d a **Constituição Federal**, ressalvada ainda, as idades mínimas definidas nas regras de transição determinadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e o direito adquirido. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28/2023)

~~Art. 67 Ficarà em disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, o servidor estável cujo cargo for declarado extinto ou desnecessário pelo órgão a que servir, podendo ser aproveitado em cargo compatível, a critério da administração. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~Art. 68 O tempo de serviço público federal, estadual ou de outros municípios é computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~Art. 69 Ao servidor em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:~~

- ~~I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função;~~
- ~~II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;~~
- ~~III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;~~

~~IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;~~

~~V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 70** ~~Lei Municipal definirá os direitos dos servidores do Município e acréscimos pecuniários por tempo de serviço, assegurada a licença prêmio por decênio.~~

**Art. 70** ~~Lei municipal definirá os direitos dos servidores do Município e acréscimos pecuniários por tempo de serviço, assegurada a licença prêmio de três meses por quinquênio. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1/1991) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 71** ~~É vedada:~~

~~I – a remuneração dos cargos, de atribuições iguais ou assemelhadas, do Poder Legislativo, superior à dos cargos do Poder Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho;~~

~~II – a vinculação ou a equiparação, de qualquer natureza, para efeito de remuneração do pessoal do município;~~

~~III – a participação de servidores no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa;~~

~~IV – a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:~~

~~a) a de dois cargos de professor;~~

~~b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;~~

~~e) a de dois cargos privativos de médico.~~

~~Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias e outras instituições de que faça parte o município. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 72** ~~O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 73** ~~O servidor será aposentado na forma definida na **Constituição Federal**. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 74** ~~O município responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatório o uso de ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, na forma da **Constituição Federal**. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 75** ~~É vedada, a quantos prestem serviços ao Município, atividade político-partidária nas~~

~~horas e locais de trabalho. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 76** ~~É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

## CAPÍTULO VI DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

**Art. 77.** Os Conselhos Municipais são órgãos governamentais que têm por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência.

**Art. 78.** A lei especificará as atribuições de cada Conselho, sua organização, composição, funcionamento, forma de nomeação de titular e suplente e prazo de duração de mandato.

**Art. 79.** Os Conselhos Municipais são compostos por um número ímpar de membros, observando, quando for o caso, a representatividade da administração, das entidades públicas, classistas e da sociedade civil organizada.

**Art. 80.** A sociedade participará, através dos Conselhos de Defesa e Segurança da Comunidade, do encaminhamento e solução dos problemas atinentes à segurança pública, na forma da lei.

## CAPÍTULO VII DOS ORÇAMENTOS

**Art. 81** ~~Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão:~~

- ~~I - o plano plurianual;~~
- ~~II - as diretrizes orçamentárias;~~
- ~~III - os orçamentos anuais.~~

~~§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.~~

~~§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.~~

~~§ 3º O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório da execução orçamentária.~~

~~§ 4º Os planos e programas serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Poder Legislativo Municipal.~~

~~§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:~~

- ~~I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;~~
- ~~II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou~~

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

~~II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social, com direito a voto; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~III - o orçamento da seguridade social.~~

~~§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira ou tributária.~~

~~§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 7º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei.~~

~~§ 7º Os orçamentos anuais e as leis de diretrizes orçamentárias, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades no município, segundo critério populacional. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~§ 8º A abertura de créditos suplementares prevista no parágrafo anterior, não poderá exceder a 10% (dez por cento) da receita orçada.~~

~~§ 8º A lei orçamentária anual não poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 81.** Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III - a Lei Orçamentária Anual;

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

§ 3º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, órgãos e entidades da

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social, com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social.

§ 4º O Poder Executivo publicará, até 30(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório da execução orçamentária.

§ 5º Os planos e programas, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Poder Legislativo Municipal.

§ 6º Os projetos de lei orçamentária serão acompanhados de demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos anuais e as leis de diretrizes orçamentárias, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades no município, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2022)

**Art. 82** ~~Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.~~

**Art. 82** ~~Os Projetos de Lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, serão enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos:~~

~~I - para o primeiro ano do mandato:~~

~~a) o plano plurianual, até o dia 31 de agosto e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de setembro do mesmo ano;~~

~~b) as diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de novembro do mesmo ano;~~

~~c) o orçamento anual, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de novembro do mesmo ano.~~

~~II - para os demais anos do mandato:~~

~~a) diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de novembro de cada ano;~~

~~b) o orçamento anual, com entrada até o 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de novembro de cada ano.~~

~~§ 1º O não-envio dos projetos de leis de que tratam este artigo acarreta a responsabilidade do Prefeito Municipal.~~

~~§ 2º Caso o Poder Legislativo não aprecie os projetos de leis no prazo previsto neste artigo, haverá o sobrestamento a todas as demais deliberações legislativas até que a matéria seja apreciada.~~

~~§ 3º O não-cumprimento de prazo para apreciação por parte do Legislativo do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias acarreta, em igual período, a postergação de prazo para o envio dos projetos da lei de diretrizes e da lei orçamentária anual, conforme o caso. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 82.** Os Projetos de Lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, serão enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos:

I - para o primeiro ano do mandato:

a) o plano plurianual, até o dia 30 de junho e devendo ser devolvido para sanção até o dia 08 de agosto do mesmo ano;

b) as diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 31 de agosto e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de setembro do mesmo ano;

c) o orçamento anual, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 22 de dezembro do mesmo ano.

II - para os demais anos do mandato:

a) diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 31 de agosto e devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de setembro de cada ano;

b) o orçamento anual, com entrada até o dia 31 de outubro e devendo ser devolvido para sanção até o dia 22 de dezembro de cada ano.

§ 1º O não envio dos projetos de leis de que tratam este artigo acarreta a responsabilidade do Prefeito Municipal.

§ 2º Caso o Poder Legislativo não aprecie os projetos de leis no prazo previsto neste artigo, haverá o sobrestamento a todas as demais deliberações legislativas até que a matéria seja apreciada.

§ 3º O não cumprimento de prazo para apreciação por parte do Legislativo do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias acarreta, em igual período, a postergação de prazo para o envio dos projetos da lei de diretrizes e da lei orçamentária anual, conforme o caso. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2022)

**Art. 83** São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os

~~créditos orçamentários ou adicionais;~~

~~III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;~~

~~IV – a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita;~~

~~V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;~~

~~VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;~~

~~VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados.~~

~~VIII – a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do Município, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas ou qualquer entidade de que o Município participe;~~

~~IX – a instalação de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.~~

~~§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autoriza a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.~~

~~§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 04 (quatro) meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.~~

**Art. 83.** Os projetos de lei que se referirem ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual serão apreciados pela Comissão de Orçamentos, à qual caberá:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Poder Legislativo, permanentes ou temporárias.

§ 1º As emendas serão apresentadas na Comissão de Orçamento e Finanças, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário da Câmara.

§ 2º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida;

III - sejam relacionadas:a) com a correção de erros ou omissões, ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 3º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 4º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão de Orçamento e Finanças, da parte cuja alteração é proposta.

§ 5º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo as demais normas previstas para o processo legislativo comum, no que não contrariar as normas relativas ao processo legislativo especial previsto no Regimento Interno do Poder Legislativo.

§ 6º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 7º Na elaboração e discussão dos projetos de leis de orçamentos devem ser observadas as normas relativas às finanças públicas e à gestão fiscal instituídas por leis complementares federais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 34** ~~Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.~~

**Art. 84.** São vedados:

I - o início de programas ou ações não incluídos na lei orçamentária anual.

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta.

IV - a vinculação de receitas de impostos e transferências a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, às ações e serviços públicos de saúde, à garantia de débitos para com a União e com o Estado e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.

V - a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização Legislativa.

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados.

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do Município para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas ou qualquer entidade de que o Município participe.

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização Legislativa.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, hipótese em que poderão ser reabertos nos limites de seus saldos mediante a indicação de recursos financeiros provenientes do orçamento subsequente, ao qual serão incorporados.

§ 3º A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 85** ~~A despesa com pessoal ativos e inativos não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei.~~

~~Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:~~

~~I — se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal aos acréscimos dela decorrentes;~~

~~II — se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.~~

**Art. 85.** Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 86** ~~As despesas com publicidade dos Poderes do Município deverão ser objeto de crédito orçamentário específica.~~

**Art. 86.** A despesa com pessoal ativo e inativo não poderá exceder os limites estabelecidos

em Lei.

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal aos acréscimos dela decorrentes.

II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

III - se atendidas as disposições do art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 86-A** ~~É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação orçamentária, incluída na Lei Orçamentária Anual, através de emendas individuais ou coletivas dos Vereadores, conforme estabelecido na presente disposição legal.~~

~~§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao da elaboração da LOA, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.~~

~~I - O Prefeito Municipal, ao enviar o Projeto da Lei Orçamentária Anual, reservará o valor estabelecido no § 1º deste artigo, para que possam os Vereadores, durante a tramitação do Projeto, inserir as emendas individuais ou coletivas apresentadas pelos Vereadores, até o limite estabelecido no § 3º deste artigo.~~

~~§ 2º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do índice mínimo de gastos com a saúde pelo Município, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.~~

~~§ 3º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no inciso VIII do art. 47 desta Lei Orgânica.~~

~~§ 4º As programações orçamentárias previstas no § 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.~~

~~§ 5º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do § 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:~~

~~I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;~~

~~II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;~~

~~III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder~~

~~Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;~~

~~IV – se, até 30 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.~~

~~§ 6º Após o prazo previsto no inciso IV do § 5º as programações orçamentárias previstas no § 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 5º~~

~~§ 7º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 3º deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.~~

~~§ 8º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.~~

~~§ 9º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.~~

~~§ 10 O valor disponível para cada Vereador corresponderá ao montante estabelecido no § 1º, dividido pelo número de Vereadores que compõem a Câmara, desde que observada a destinação da(s) emenda(s) estabelecida do § 1º deste artigo.~~

~~§ 11 As emendas poderão ser apresentadas de forma individual ou de forma coletiva, assim considerada aquela apresentada por 2 ou mais Vereadores.~~

~~I – O valor das emendas coletivas limitar-se-á à soma do valor individual disponível para cada um dos autores da emenda coletiva, desde que observada a destinação da(s) emenda(s) estabelecida do § 1º deste artigo.~~

~~§ 12 Cada Vereador pode apresentar quantas emendas individuais desejar, desde que o valor total das emendas limite-se ao valor individual disponível para cada Vereador, calculado conforme o estabelecido no § 10 e desde que observada a destinação da (s) emenda(s) estabelecida no § 1º deste artigo.~~

~~§ 13 O Vereador poderá, afora a(s) emenda(s) individual(ais), subscrever quantas emendas coletivas desejar, desde que a soma do(s) valor(es) das emendas, individuais que apresentou, somada ao(s) valor(es) da(s) cota(s) que destinar à(s) emendas coletivas, não supere o valor que individualmente dispõe conforme o estabelecido no § 10, e desde que observada a destinação da(s) emenda(s) estabelecida no § 1º, todos deste artigo.~~

~~§ 14 A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade, nos termos da legislação aplicável. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 24/2017)~~

**Art. 86-A** É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação orçamentária, incluída na Lei Orçamentária Anual, através de emendas individuais dos Vereadores, conforme estabelecido na presente disposição legal.

~~§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a~~

~~ações e serviços públicos de saúde.~~

§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 29/2025)

I - O Prefeito Municipal, ao enviar o Projeto da Lei Orçamentária Anual, reservará o valor estabelecido no § 1º deste artigo, para que possam os Vereadores, durante a tramitação do Projeto, inserir as emendas individuais ou coletivas apresentadas pelos Vereadores, até o limite estabelecido no § 3º deste artigo.

§ 2º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do índice mínimo de gastos com a saúde pelo Município, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 3º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no inciso VIII do art. 47 desta Lei Orgânica.

§ 4º As programações orçamentárias previstas no § 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

§ 5º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do § 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

IV - se, até 30 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

§ 6º Após o prazo previsto no inciso IV do § 5º as programações orçamentárias previstas no § 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na

notificação prevista no inciso I do § 5º

§ 7º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 3º deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 8º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.

§ 9º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

§ 10 O valor disponível para cada Vereador corresponderá ao montante estabelecido no § 1º, dividido pelo número de Vereadores que compõem a Câmara, desde que observada a destinação da(s) emenda(s) estabelecida do § 1º deste artigo.

§ 11 Caso algum dos vereadores opte por não utilizar seu montante, o valor deverá retornar ao Poder Executivo para que utilize como melhor entender.

§ 12 Cada Vereador pode apresentar quantas emendas individuais desejar, desde que o valor total das emendas limite-se ao valor individual disponível para cada Vereador, calculado conforme o estabelecido no § 10 e desde que observada a destinação da (s) emenda(s) estabelecida no § 1º deste artigo.

§ 13 A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade, nos termos da legislação aplicável. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2022)

**Art. 86-B** Em caso de impedimento de ordem técnica apresentado pelo Prefeito, nos termos da LDO, a emenda de autoria de parlamentar que não mais integre a composição da Câmara, o autor será consultado sobre sugestão de remanejamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. A bancada do autor mencionado no caput deste artigo é responsável por indicar o remanejamento, não havendo bancada a responsabilidade será da Mesa Diretora da Câmara. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2022)

~~**Art. 87** Os projetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais serão enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos:~~

~~I – o projeto de lei do Plano Plurianual, até dia 31 de maio do primeiro ano do mandato do Prefeito;~~

~~I – o projeto de lei do Plano Plurianual, até dia 31 de agosto, do primeiro ano do mandato do Prefeito; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 19/2009)~~

~~II – o projeto das diretrizes orçamentárias, anualmente, até 31 de junho;~~

~~II – o projeto de lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), anualmente até o dia 25 de agosto de cada ano; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9/2002)~~

~~II – os projetos de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dos Orçamentos Anuais (LOA), anualmente até o dia 31 de outubro de cada ano. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18/2008)~~

~~III – os projetos de lei dos orçamentos anuais, até 31 de outubro de cada ano.~~

~~III – o projeto de lei dos Orçamentos Anuais (LOA), até 30 de outubro de cada ano. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9/2002) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 18/2008)~~

**Art. 87.** As despesas com publicidade dos Poderes do Município deverão ser objeto de crédito orçamentário específico. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 88** ~~Os projetos de lei de que trata o artigo anterior, após a apreciação pelo Poder Legislativo, deverão ser encaminhados para sanção nos seguintes prazos:~~

~~I – o projeto de lei do Plano Plurianual até 15 de agosto do primeiro ano de mandato do Prefeito, e o projeto de lei das diretrizes orçamentárias até 15 de agosto de cada ano;~~

~~I – o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) até o dia 10 de agosto do primeiro ano do mandato do Prefeito e o projeto de lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) até o dia 15 de outubro de cada ano; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9/2002)~~

~~I – o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA), até o dia 10 de agosto do primeiro ano de mandato do Prefeito e os projetos de lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), até o dia 15 de dezembro de cada ano. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18/2008)~~

~~I – o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA), até o dia 30 de setembro do primeiro ano de mandato do Prefeito e os Projetos de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei do Orçamento Anual (LOA), até o dia 30 de novembro de cada ano; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 19/2009)~~

~~II – os projetos de lei dos orçamentos anuais, até 30 de novembro de cada ano.~~

~~II – o projeto de lei dos Orçamentos Anuais (LOA), até 15 de dezembro de cada ano. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9/2002) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 19/2009)~~

~~Parágrafo único. Não atendidos os prazos estabelecidos no presente artigo, os projetos nele previstos serão promulgados como lei. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 89** ~~Caso o Prefeito não envie o projeto do orçamento anual no prazo legal, o Poder Legislativo adotará como projeto de lei orçamentária a lei do Orçamento em vigor, com a correção das respectivas rubricas pelos índices oficiais da inflação verificada nos doze meses imediatamente anteriores a 31 de outubro. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

## TÍTULO II DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

**Art. 90.** Na organização de sua economia, em cumprimento do que estabelecem a **Constituição Federal** e a Constituição Estadual, o Município zelará pelos seguintes

princípios:

I - promoção do bem estar do homem com o fim essencial da produção e do desenvolvimento econômico;

II - valorização econômica e social do trabalho e do trabalhador, associada a uma política de expansão das oportunidades de emprego e humanização do processo social de produção, com a defesa dos interesses do povo;

III - democratização do acesso à propriedade dos meios de produção;

IV - planificação do desenvolvimento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado;

V - integração e descentralização das ações públicas setoriais;

VI - proteção da natureza e ordenação territorial;

VII - condenação dos atos de exploração do homem pelo homem, e de exploração predatória da natureza, considerando-se juridicamente ilícito e moralmente indefensável qualquer ganho individual ou social auferido com base neles;

VIII - integração das ações do Município com as da União e do Estado, no sentido de garantir a segurança social, destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à educação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à assistência social;

IX - estímulo à participação da comunidade através de organizações representativas dela;

X - preferência aos projetos de cunho comunitário nos financiamentos públicos e incentivos fiscais;

**Art. 91.** A intervenção do Município no domínio econômico dar-se-á por meios previstos em lei, para orientar e estimular a produção, corrigir distorções da atividade econômica e prevenir abusos do poder econômico.

Parágrafo único. No caso de ameaça ou efetiva paralisação de serviço ou atividade essencial por decisão patronal, pode o município intervir, tendo em vista o direito da população ao serviço ou atividade, respeitada a legislação federal e estadual e os direitos dos trabalhadores, mediante prévia autorização legislativa.

**Art. 92.** Na organização de sua economia, o município combaterá a miséria, o analfabetismo, o desemprego, a propriedade improdutiva, a marginalização do indivíduo, o êxodo rural, a economia predatória e todas as formas de degradação da condição humana.

**Art. 93.** Lei Municipal definirá normas de incentivo às formas associativas e cooperativas, às

pequenas e microunidades econômicas e às empresas que estabelecerem participação dos trabalhadores nos lucros e na sua gestão.

**Art. 94.** O Município organizará sistemas e programas de prevenção e socorro nos casos de estado de emergência e calamidade pública em que a população tenha ameaçados os seus recursos, meios de abastecimento ou de sobrevivência.

**Art. 95.** Os planos de desenvolvimento econômico do Município terão o objetivo de promover a melhoria de qualidade de vida da população, a distribuição eqüitativa da riqueza produzida, o estímulo à permanência do homem no campo e o desenvolvimento social e econômico sustentável.

**Art. 96.** Os investimentos do Município atenderão, em caráter prioritário, às necessidades básicas da população, e deverão estar compatibilizados com o plano de desenvolvimento econômico.

**Art. 97.** O Plano Plurianual do Município e seu orçamento anual contemplarão expressamente recursos destinados ao desenvolvimento de uma política habitacional de interesse social, compatível com os programas estaduais dessa área.

**Art. 98.** O Município promoverá programas de interesse social destinados a facilitar o acesso da população à habitação, priorizando:

- I - a regularização fundiária;
- II - a dotação de infra-estrutura básica e de equipamentos sociais;
- III - a implantação de empreendimentos habitacionais.

Parágrafo único. O Município apoiará a construção de moradias populares realizadas pelos próprios interessados, por regime de mutirão, por cooperativas habitacionais e outras formas alternativas.

**Art. 99.** Na elaboração do planejamento e na ordenação de usos, atividades e funções de interesse social, o Município visará a:

- I - melhorar a qualidade de vida da população;
- II - promover a definição e a realização da função social da propriedade urbana;
- III - promover a ordenação territorial, integrando as diversas atividades e funções urbanas;
- IV - prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbano;
- V - distribuir os benefícios e encargos do processo de desenvolvimento do Município,

inibindo a especulação imobiliária, os vazios urbanos e a excessiva concentração urbana;

VI - promover a integração, racionalização e otimização da infra-estrutura urbana básica, priorizando os aglomerados de maior densidade populacional e as populações de menor renda;

VII - impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando ações preventivas e corretivas;

VIII - preservar os sítios, as edificações e os monumentos de valor histórico, artístico e cultural;

IX - promover o desenvolvimento econômico local;

X - preservar as zonas de proteção de aeródromos.

**Art. 100.** O parcelamento do solo para fins urbanos deverá ser inserido em área urbana ou de expansão urbana a ser definida em Lei Municipal.

**Art. 101.** Na aprovação de qualquer projeto para a construção de conjuntos habitacionais, o Município poderá exigir a edificação, pelos incorporadores, de escolas e creches com capacidade para atender à demanda gerada pelo conjunto.

Parágrafo único. Também poderão ser exigidas áreas comuns para lazer, áreas em cada lote para o plantio de produtos hortifrutigranjeiros, e, tanto quanto possível, local para postos de saúde e posto policial.

**Art. 102.** O Município assegurará a participação das entidades comunitárias e das representativas da sociedade civil organizada, legalmente constituídas, na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem como na elaboração e implementação dos planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes.

**Art. 103.** O Município, no desempenho de sua organização econômica, planejará e executará políticas voltadas para a agropecuária e o abastecimento, especialmente quanto:

I - ao desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades, a partir da vocação e da capacidade de uso do solo, levada em conta a proteção ao meio ambiente, incentivando, inclusive o florestamento e reflorestamento;

II - ao fomento à produção agropecuária e a de alimentos de consumo interno;

III - ao incentivo à agroindústria;

IV - ao incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo;

V - à implantação de cinturões verdes;

VI - ao estímulo à criação de centrais de compras para abastecimento de microempresas, microprodutores rurais e empresas de pequeno porte com vistas à diminuição do preço final das mercadorias e produtos na venda ao consumidor;

VII - ao incentivo, à ampliação e à conservação da rede de estradas vicinais, e da rede de eletrificação rural;

VIII - ao incentivo das estações experimentais.

~~Parágrafo único. Para atender os objetivos a que foi criada, nos orçamentos anuais deverão ser consignados, no mínimo, recursos equivalentes a cinco por cento, para a Secretaria Municipal de Agricultura.~~

~~Parágrafo único. Para atender os objetivos a que foi criada, nos orçamentos anuais deverão ser consignados, no mínimo, recursos equivalentes a 4% para Secretaria Municipal de Agricultura. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 2/1991) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/1994)~~

**Art. 104.** O Município definirá formas de participação na política de combate ao uso de entorpecentes, objetivando a educação preventiva e a assistência e recuperação dos dependentes de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

**Art. 105.** Lei Municipal estabelecerá normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física.

Parágrafo único. O Poder Executivo adaptará os logradouros e edifícios públicos ao acesso de deficientes físicos.

~~Art. 106. É gratuito o ensino nas escolas públicas municipais, devendo tornar gratuito, na medida do possível, o transporte escolar em convênio com o Estado e a União.~~

**Art. 106.** O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 107. Compete ao Município, articulado com o Estado, recensear os educandos para o ensino fundamental e fazer-lhes a chamada anualmente.~~

~~Parágrafo único. Transcorridos 10 (dez) dias úteis do pedido de vaga, incorrerá em responsabilidade administrativa a autoridade municipal competente que não garantir, ao interessado devidamente habilitado, o acesso à escola fundamental.~~

**Art. 107.** Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e

regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 108~~ É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários organizarem-se em todos os estabelecimentos municipais de ensino, através de associações, grêmios e outras formas.

~~Parágrafo único.~~ Será responsabilizada a autoridade educacional que embaraçar ou impedir a organização ou o funcionamento das entidades referidas neste artigo.

**Art. 108.** O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 109~~ Os estabelecimentos públicos municipais de ensino estarão à disposição da comunidade através de programações organizadas em comum.

**Art. 109.** O Município aplicará vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 110~~ Os recursos públicos destinados à educação, nunca inferiores a 25% do orçamento, conforme Art. 212 da ~~Constituição Federal~~, serão aplicados no ensino público, podendo também ser dirigidos às escolas comunitárias, às creches e à educação pré-escolar.

**Art. 110.** A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~Art. 111~~ Lei Ordinária implantará o plano de carreira do magistério público municipal.

**Art. 111.** É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários de escolas, organizarem-se nos estabelecimentos de ensino, através de grêmios ou associações. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 111-A** O município incentivará a criação de cursos profissionalizantes e cursos para o aperfeiçoamento de professores de classe especiais, conforme as necessidades. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 111-B** Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 112.** É dever do Município fomentar e amparar o desporto, o lazer e recreação, como direito de todos, observados:

I - a promoção prioritária do desporto educacional, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais em suas atividades, meios e fins;

II - a dotação de instalações esportivas e recreativas para as instituições escolares públicas;

III - a garantia de condições para a prática de educação física, do lazer e do esporte ao deficiente físico, sensorial e mental.

~~Art. 113. O município estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, garantindo o pleno e efetivo exercício dos respectivos direitos, bem como o acesso às suas fontes, apoiando e incentivando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais.~~

~~Parágrafo único. O município, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e outras formas de acautelamento e preservação.~~

**Art. 113.** O município estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, garantindo o plano e efetivo exercício dos respectivos direitos, bem como incentivo à biblioteca pública e acesso a outras fontes, apoiando e incentivando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O município, com o apoio da comunidade protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabe ao Poder Público promover a divulgação das manifestações culturais do município, através de concursos, exposições e publicações para a sua divulgação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

**Art. 114.** Lei Municipal estabelecerá uma política de turismo para o Município, definindo diretrizes a observar nas ações públicas e privadas, como forma de promover o desenvolvimento social e econômico.

Parágrafo único. O Poder Executivo elaborará inventários e regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse turístico, observadas as competências da União e do Estado.

**Art. 115.** Cabe ao Município definir uma política de saúde e de saneamento básico, interligada com os programas da União e do Estado, com o objetivo de preservar a saúde individual e coletiva.

Parágrafo único. Os recursos repassados pelo Estado e destinados à saúde não poderão ser utilizados em outra área.

**Art. 116.** O Município, através de lei, compatibilizará suas ações em defesa do meio ambiente àquelas do Estado.

### TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

~~**Art. 117.** O projeto de lei do plano plurianual, previsto no Art. 87, inciso I, na atual legislatura, deverá ser apresentado até dia 31 de maio de 1990. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

~~**Art. 118.** O atual Regimento Interno, continuará em vigor no que não colidir com a atual Lei Orgânica, até que seja aprovado o novo Regimento Interno, o que deverá ocorrer até 30 de maio de 1990.~~

**Art. 118.** O atual Regimento Interno, continuará em vigor no que não colidir com a atual Lei Orgânica, até que seja aprovado o novo Regimento Interno. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

~~**Art. 119.** No novo Regimento Interno deverá constar que a Mesa poderá designar dentre os ocupantes de Cargo em Comissão, um funcionário para as funções de secretário adjunto, que exercerá essas funções segundo as determinações da Mesa e sem vantagens adicionais. Aplicam-se desde logo essas disposições ao atual Regimento Interno (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)~~

**Art. 120.** O Município é considerado a Capital dos estudos para a ligação das bacias Jacuí - Ibicuí e, por ter sido a navegação fluvial importante fator no desenvolvimento de Itaqui no passado, deverá o Município definir política de incentivo à navegação.

~~**Art. 121.** No prazo de um ano, o Poder Executivo Municipal Promoverá estudos, visando a criação da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio e, entendendo conveniente e~~

~~oportuno, enviará à Câmara projeto nesse sentido.~~ (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2010)

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAQUI, 03 DE MARÇO DE 1990.

Vereador José Antônio T. Maciel (Presidente)  
Vereador Lauro Luiz Hendges (1º Vice-Presidente)  
Vereador Gentil Laubim do Prado (2º Vice-Presidente)  
Vereador José Álvaro Dubal Goulart (1º Secretário)  
Vereador Jarbas Martini  
Vereador Carlos B. Passamani dos Santos (Pres. Comissão de Sistematização)  
Vereador Vicente P. Sanchez (Relator Geral)  
Vereador Ocleci José Ceretta (Vice-Presidente)  
Vereador Januário de Azevedo Fernandes Neto  
Vereador Ruy Alves Filho  
Vereador Afonso Pereira Brum  
Vereador Saul Dubal Zacouteguy  
Vereador Luiz Arnaldo Pires

Dr. Luiz Henrique Rossi Queiroz (Relator Adjunto)

Câmara Constituinte 1990

#### MESA DIRETORA

Presidente Ver. José Antônio Tarrago Maciel

1º Vice-Presidente Ver. Lauro Luiz Hendges

2º Vice-Presidente Ver. Gentil Laubim do Prado

1º Secretário Ver. José Alvado Dubal Goulart

2º Secretário Ver. Jarbas Martini

#### CONSTITUINTES

##### PDT

Ver. Afonso P. Brum  
Ver. José Antônio T. Maciel  
Ver. Jarbas Martini  
Ver. Vicente P. Sanchez  
Ver. Ruy Alves Filho

##### PMDB

Ver. Gentil Laubim do Prado  
Ver. Lauro Luiz Hendges

Ver. José Álvaro D. Goulart

#### PDS

Ver. Carlos B. P. dos Santos

Ver. Luiz Arnaldo Pires

Ver. Saul Dubal Zacouteguy

#### PFL

Ver. Januário de Azevedo F. Neto

#### PRN

Ver. Ocleci José Cereta

#### COMISSÃO ESPECIAL

#### TEMÁTICA E SISTEMATIZAÇÃO

Presidente Ver. Carlos B. Passamani dos Santos

1º Vice-Presidente Ver. Ocleci José Cereta

Relator Ver. Vicente Paveck Sanchez

Ver. Januário Fernandes Neto

Ver. José Álvaro Dubal Goulart

Relator Adjunto Dr. Luiz Henrique Rossi Queiroz

#### SUPLENTES

Ver. Lauro Luiz Hendges

Ver. José Antônio Tarrago Macial

Ver. Saul Dubal Zacouteguy

[Download do documento](#)